Dreigliederung ou Gouvernance globale[1] ?

Christoph Strawe

Gouvernance — un nouveau mot-clef

Comment pouvons-nous aller à la rencontre du défi de globalisation ? — Là où cette question est posée, surgit sans cesse le concept de « *Global Governance* » [Gouvernance globale, *ndt*]. Quand bien même dans la vie publique déterminée par les médias, ce concept joue à peine un rôle, c'est un concept-clef pour des évolutions futures. « Gouvernance » signifie, d'après le dictionnaire, « régner, gouverner, domination, pouvoir du gouvernement, puissance, contrôle, forme gouvernementale » — il est donc facile de concevoir que l'on pense d'abord à un gouvernement du monde, qui a pris naissance à la suite de la globalisation, un espace sans droit, qui n'est plus à ordonner ni réglementer et à soumettre au contrôle des États nationaux. Et donc une instance qui crée des normes juridiques, en allant à la rencontre de la criminalité internationale, au moyen d'une politique intérieure mondiale et qui pose des restrictions aux intérêts et profits des *global players* [joueurs globaux, en anglais dans le texte. *ndt*] au moyen d'une politique sociale mondiale.

Qu'il y ait des puissances qui se fassent l'illusion du rêve d'un gouvernement mondial, cela n'est pas contesté. Ce qui est essentiel cependant, c'est la constatation que la compréhension courante du terme de *gouvernance* voit plutôt un rudiment de réglementation, pour des problèmes se posant au plan global ou régional, sous les conditions d'une non-existence d'un gouvernement mondial. Quelques citations peuvent rendre ceci évident :

Le secrétaire d'état Ischinger, du ministère des Affaires étrangères, expliqua : « Dans un sens déterminé, l'État national classique a assurément perdu en compétence de réglementation, en pouvoir. Aucun État, et fût-il encore si puissant, pas même les USA, ne possède aujourd'hui le monopole de compétence pour la résolution des problèmes globaux. Mais il ne s'agit pas non plus d'une « renaissance » du monopole du pouvoir d'État, ni par exemple non plus, d'un gouvernement mondial utopique. Il s'agit beaucoup plus d'une « gouvernance globale » couronnée de succès, à savoir de la création de nouveaux genres de structures de régulation entre tous les co-acteurs de la globalisation. Un exemple évident c'est la recherche de moyens, pour réguler les courants financiers énormes, transférés chaque jour sur le globe terrestre, de sorte que des crises financières régionales ou mondiales puissent être évitées.[2] »

Le ministre fédéral des Affaires étrangères Fischer, devant l'Assemblée Générale de l'ONU : « […] avec le saut dans le prochain millénaire, le principe de l'État national continue de perdre de l'importance. Trouver des réponses aux problèmes mondiaux ne sera plus possible dans le cadre de l'État national classique, mais au contraire seulement dans une structure internationale renforcée et avec un transfert de pouvoir à des organisations internationales, au sommet desquelles les Nations Unies, avec une transformation du pouvoir classique en droit, avec un équilibre des intérêts et une civilisation du système de politique internationale, en association toujours plus forte avec les acteurs de la Société civile et les entreprises économiques. […] Les Nations Unies doivent devenir la partie

[1] Il s'agit ici d'une version augmentée d'un compte rendu que l'auteur a donné lors d'un congrès avec Nicanor Perlas, le 11 mars 2001, au *Forum 3*, à Stuttgart.

[2] « Globalisation et politique extérieure allemande ». Contribution à une discussion de podium lors de l'Expo, le 17 octobre 2000. Publié en fichier .pdf sur les archives *Internet* des Affaires étrangères (chercher sur www.auswertiges-amt.de).

essentielle d'une gouvernance globale efficace.[3] » — Dans le programme de travail pour le livre blanc de la gouvernance de la Commission européenne, on lit : « Depuis une série d'années, il est question de « gouvernance » dans divers contextes. Un rapport significatif des Nations Unies sur la « gouvernance globale » a renvoyé à la nécessité de règles, sur lesquelles se forme un consensus, *sans l'existence d'un gouvernement mondial* (caractère en italique de C. Strawe), et qui sont utilisées efficacement mondialement. […] « La gouvernance sur plusieurs niveaux » signifie que des acteurs publics indépendants les uns des autres, interagissent à divers niveaux géographiques à la réalisation d'objectifs d'intérêt commun. » « Avec la « gouvernance » se trouve aussi le centre de gravité de la collaboration supra-ordonnée d'acteurs post-ordonnés et non étatiques. » Ceux-ci doivent être associés aux processus décisionnels de la communauté[4].

De ces trois déclarations, dont on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas représentatives, le terme anglais de *governance* est employé à chaque fois selon sa nuance de signification qui, par exemple, émerge du concept de « *good governance* », au sens d'une manière d'administrer, juridique-étatique et amicale à l'égard de la population. À la préhistoire de la gouvernance globale n'appartiennent pas seulement la formation des institutions telles que l'ONU et le FMI, mais plus encore la fondation de la « Croix Rouge » en 1863, la Poste Internationale, en 1874, et l'Organisation Internationale du Travail (OIT) en 1919.

Mais un concept de gouvernance de ce genre laisse encore un vaste espace de jeu interprétatif[5]. Et pendant qu'on discute encore de telles interprétations, nous avons parcouru en même temps un bon bout de chemin vers la mise en place d'une « gouvernance » de fait, au moyen de konzerns qui agissent globalement. De nombreux partisans de la gouvernance globale comprennent certes ce concept carrément au sens d'une contre-stratégie lancée contre une telle forme de prise de pouvoir globale. Mais précisément à cet endroit, la critique commence. Le discours sur le gouvernance aiguise certes le regard, comme une objection, sur le fait que les processus de globalisation nécessitent une configuration consciente. En même temps, pourtant, les concepts dominants de gouvernance révèlent « quelques zones de faiblesse », parmi lesquelles on dénombre, entre autres, « l'aveuglément sur les causes primordiales des crises de globalisation » et « l'abandon des structures du pouvoir et de la souveraineté dans l'économie, la société et le système international »[6].

Il est notoirement important de ne pas parler trop à forfait sur le gouvernance, mais au contraire de se demander sous quelles conditions, quelles formes de « gouvernance », pourraient faire sens. Sur la question aussi de la relation du concept de gouvernance d'avec celui de *Dreigliederung* de l'organisme social, nous devrions nous garder de toute forfaiture. Que dans le débat sur la gouvernance, l'idée du partenariat trisectoriel — sous la forme de l'inclusion des acteurs non étatiques, de l'économie et de la société civile, dans la résolution des problèmes — joue un rôle et avec cela, le motif d'une collaboration de domaines relativement autonomes, ne doit pourtant en aucune façon signifier que les actuels concepts de gouvernance seraient à considérer comme une contribution à une évolution

---

[3] Discours du ministre fédéral des Affaires étrangères Joschka Fischer devant la 54ème A.G. des Nations Unies, le 22 septembre 1999, à New York. Source : archives *Internet* des affaires étrangères (chercher à www.auswaertiges-amt.de)

[4] Commission de la Communauté européenne. Un livre blanc pour la « gouvernance » pour l'UE. Approfondir la démocratie en Europe ». Programme de travail ? Document de travail des services de la Commission. Bruxelels, le 11 octobre 2000, SEK (2000) 1547/7 pour finir le document fut placé sur le serveur de l'UE sur *Internet*.

[5] *Global governance* est « approprié à devenir une « star » au firmament de ces « grands concepts », qui tirent leur attractivité discursive justement du fait qu'ils peuvent être interprétés différemment voire de manière opposée et peuvent être utilisés à des fins et des intérêts les plus variés. » (Ulrich Brand, Achim Brunnengräber, Lutz Schrader, Peter Wahl: *Global Governance. Une alternative à la globalisation néo-libérale?* Une étude de la fondation Heinrich Böll et WEED, Münster 2000, p.14.

[6] Brand, Brunnengräber, Schrader, Wahl, à l'endroit cité précédemment, p.47.

de la *Dreigliederung*. Mais ce serait tout aussi manqué de prendre — en les court-circuitant comme un vote contre toute forme de gouvernance — des déclarations critiques que Rudolf Steiner, en tant qu'artisan de l'idée de la *Dreigliederung* sociale, a faites contre la Société des Nations de Wilson, ses avertissements contre des tentatives de domination du monde et de faire ainsi disparaître progressivement le contexte historiquement concret dans lequel de telles déclarations se situaient. « *Dreigliederung* ou gouvernance globale » — dans cette formulation le « ou » peut signifier une alternative exclusive, mais il peut être aussi l'expression d'une similitude.

Pour découvrir une réponse fondée à la question de la relation de la gouvernance et de la *Dreigliederung*, le concept de *Dreigliederung* ne peut pas non plus être simplement présupposé. Car il est « ce qui est *connu* et, pour cette raison, non encore *reconnu* »[7] et précisément, celui qui est familier de la *Dreigliederung*, devra chercher à la reconnaître de plus en plus profondément. Et aussi la *Dreigliederung* n'est en rien achevée, mais au contraire la réponse à une réalité, avec un changement plus vaste au travers de laquelle, la réponse doit elle-même traverser des métamorphoses. C'est une amorce de travail et non une doctrine. Quelle est donc la fibre nerveuse intérieure de la *Dreigliederung ?*

Dissolution de l'ancienne communauté

La réalité, dans laquelle vous vivons aujourd'hui est éclairée comme par deux traits de lumière par les concepts « d'individualisation » et de « globalisation ». Le passé de l'humanité est caractérisé par des comportements culturels et sociaux hiérarchiques, au moyen de la subordination de l'individu à la communauté. En même temps, la vie économique est éloignée pour une part considérable de l'autarcie. L'évolution ultérieure mène à un renversement de cette situation : alors que chacun ressent de plus en plus qu'il est « un être humain en soi », autrement que tous les autres, s'est développé — appuyé par la technique — un entrelacs économique et de communications assujettissant des êtres humains sur tout le globe. Tous deux sont redevables à l'évolution de la conscience, le développement du potentiel spirituel individuel des êtres humains : le progrès technique et la proclamation de la mise hors-tutelle découlent de cette seule source une.

Jusqu'au seuil de notre époque, la masse des êtres humains se trouvait dans un état de tutelle. On vivait la vie de sa communauté respective comme allant de soi, on se rangeait aux « mœurs » et valeurs qui y étaient en vigueur. Quelques-uns seulement se scandalisaient au sujet du fait que des élites, légitimées depuis toujours, pensassent et agissent à leur place. Une direction « hiérarchique » de la chose publique était une normalité. Quand bien même les premiers rudiments d'un penser autonome et de forme primitive de démocratie se développaient déjà dans l'Antiquité, ce n'est que dans les Temps modernes et au plein sens du terme d'abord avec la Révolution française, que les êtres humains percèrent massivement l'abcès pour devenir eux-mêmes les agents de leur histoire. À l'occasion, ils durent se confronter avec le penser de tutelle, qui vivait encore dans les institutions de la société et aux nouvelles formes d'oppression qui se nourrissaient d'un tel penser mais aussi tout en ayant l'inclination à retomber dans l'état de minorité à partir de leurs propres faiblesses et commodités.

Auparavant, les communautés étaient des formations relativement homogènes, fermées sur elles-mêmes, desquelles a subsisté jusqu'à aujourd'hui un ultime reste de forme dans celle unitaire de l'État national. Deux mouvements de dégagement mènent à la dissolution de cette ancienne formation homogène et à de toutes nouvelles questions d'organisation, à une nécessité de configuration nouvelle « d'en bas ».

[7] Georg Friedrich Wilhelm Hegel, *Discours préliminaire à la seconde édition de la „Science de la logique"*.

1. L'individu s'émancipant des anciennes conditions, se tient dans cette mesure à l'extérieur de la communauté (ancienne), revendique ses majorité et liberté, rejette toute intervention de tutelle dans sa vie.
2. Parallèlement à cela la vie économique, soutenue par la technique moderne, surmonte toutes les délimitations territoriales et les frontières des États nationaux.

De ces deux tendances, il s'ensuit : **3.** une pression de réforme sur les États avec leurs ordonnancements juridiques.

Ces trois mouvements, dont les répercussions pour la structure sociale de la *Dreigliederung* sont examinées, doivent à présent être prises en considération de manière plus précise.

Individualisation = égoïsme ?
Sur la défiance dans les êtres humains

Le mouvement d'émancipation de l'individu (individualisation) est tout d'abord une dénégation de la communauté, car on ne peut pas devenir un être humain autonome, si l'on ne se détache pas des liens et si l'on ne prend pas ses distances. La conscience du Je prend naissance dans la délimitation du non-Je. Ainsi avec l'égoïté, l'égoïsme se fait aussi valoir, en mettant en danger la vie des êtres humains entre eux et les fondements naturels de la vie.

Par là surgit la première et fondamentale question d'organisation, qui a pris naissance un jour et ne disparaîtra plus de l'histoire de l'humanité : la question des conditions de la vie de la liberté dans la société.

La réponse à cette question est évidemment dépendante du fait de savoir si l'on est plutôt défiants ou confiants à l'égard de l'être humain, et ceci à son tour du fait de savoir à quelle intuition immédiate [*Anschaung*] de l'être humain on peut s'élever.

Celui qui se défie de l'être humain, ne verra dans l'individualisation — qui doit nécessairement alors être pour lui un synonyme pour le règne de l'égoïsme — qu'une mise en péril de la communauté. Dans l'intérêt de celle-ci, il posera des limites au principe individuel et voudra le restreindre à la sphère privée. Dans la vie en société, par contre, soit il canalisera l'individuel ou bien, là où cela n'est pas possible, il voudra l'intercepter par des réglementations.

Cette attitude peut en appeler à une quantité de phénomènes de faiblesse du jugement, la peur de la responsabilité et l'égoïsme dans la culture d'empreinte occidentale de notre époque. Des autres cultures, par exemple depuis l'Asie, on entend carrément la réprobation que l'individualisation en Occident serait allée trop loin, on ne devrait pas emprunter cette voie et se raviser de préférence aux valeurs communautaires traditionnelles existantes encore dans ces cultures.

Aussi compréhensible que soit ce point de vue, vis-à-vis du problème de la liberté dans la société, on peut néanmoins adopter celui que le développement de la liberté individuelle n'est pas encore allé assez loin en Occident. Peuvent le faire ceux pour qui c'est devenu une expérience que la libération de la contrainte des conditions déterminées par autrui, n'est que le premier degré de la liberté, à savoir que cette liberté n'atteint cependant d'abord sa vraie forme que là où elle devient « liberté pour » (Nietzsche) — en opposition à la simple « liberté de ».

Avec ce deuxième degré de liberté, nous voulons dire la faculté de l'être humain devenu autonome, de se fixer lui-même des objectifs d'action, par lesquels il devient actif et responsable dans

la vie sociale. L'accomplissement de la liberté ce n'est pas l'arbitraire et l'absence de lien, mais au contraire, c'est se lier au moyen d'une responsabilité librement acceptée. Il est facile de voir qu'une telle évolution ultérieure de la liberté ne va pas au-delà de la communauté, voire même au contraire elle débouche dans une nouvelle forme constitutive de la qualité de communauté : ceci se produit là où des êtres humains autodéterminés forment des initiatives les plus originellement personnelles de communautés de tâches dans les divers domaines de la vie — par exemple, en pédagogie, dans la santé et l'agriculture et autres. Vue ainsi, d'une affaire d'ordre privé, la liberté devient une affaire sociale et une source décisive de richesse culturelle de la société. En même temps, la perméabilité des structures sociales à ces vertus sources d'initiatives devient une condition de vie de la société.

Individualisation et force de culture

Nous parlons de culture partout où activité et travail individuels mettent en forme la nature. Cela commence avec l'agriculture et s'achève par la science, l'art et la religion, tous les trois formant le domaine central de la culture. La source de la culture, c'est la créativité de l'être humain individuel : « tout homme [est, *ndt*] artiste » (Joseph Beuys), cette parole renvoie au potentiel présent en tout être humain que bien entendu ces derniers ont différemment et largement exploité et qui, autant intérieurement qu'extérieurement, peut être entravé ou encouragé dans son déploiement. Toute individualité dispose de forces spirituelles qui affluent dans la société en tant qu'habiletés au travail, à la technique, aux arts et autres intelligences — sans l'activité desquelles celle-ci devrait déchoir. Au domaine central de la culture ces forces de créativité sont mises en activité comme une fin en soi, ou selon le cas, cultivées, alors qu'en d'autres endroits, elles servent d'abord les nécessités de la vie extérieure.

Ce domaine central de la culture est aujourd'hui déterminé et aliéné par l'État et le marché, d'une manière qui n'est pas insignifiante. Sous cette détermination aliénante, ces êtres humains-là ont à en pâtir tout particulièrement, conformément à leur nature, qui ont déjà éveillé en eux « l'artiste en soi » . Avec Paul Ray on peut parler alors de « créateurs de culture », une minorité qualifiée d'être humains initiateurs et innovateurs. Celui qui veut être culturellement créateur a besoin d'autonomie. Une autonomie au sens d'une autogestion d'institutions ou d'initiatives culturelles, c'est la condition structurelle d'une créativité culturelle. Individualité, et donc le pluralisme, sont aujourd'hui des conditions de vie de la culture. Les choix de l'école, de l'orientation thérapeutique, de la manière de s'alimenter, dans une époque de majorité acquise, ne peuvent qu'être remis au jugement de l'individu — sous le préalable que la même liberté de jugement et d'action de tous les êtres humains, comme elle est garantie dans les Droits de l'Homme, y rencontre une prise en considération. (Qu'une telle liberté n'entrave pas le caractère public des prestations de service de base en éducation et formation, dans la santé et dans les formes solidaires de financement, mais au contraire, l'exige carrément — car on ne peut y renoncer — c'est ce que j'ai fondé en détail en d'autres endroits.[8])

Ce devrait être une affaire centrale de la Société civile de s'engager pour l'autonomie d'une telle culture, qui doit être conquise de haute lutte par étapes. Il ne s'agit pas de décréter de telles écoles qui s'administrent elles-mêmes en libre responsabilité et se satisfont du système scolaire étatique. Beaucoup plus, il s'agit d'équité des chances pour ce qui est nouveau partout où cela est voulu. Ce par quoi vouloir ne veut pas dire non plus désirer, mais signifie au contraire la préparation à et la faculté de la responsabilité.

[8] Christoph Strawe, À qui sert le GATS ? Alternatives de la société civile au sujet des accords sur les services de l'OMC. **Circulaire de la *Dreigliederung* de l'organisme social**, **n° 2**/2001. voir aussi www.sozialimpulse.de/pdf-Dateien/GATS.pdf

Un préalable essentiel à de tels processus consiste à ce que la Société civile s'active partout comme une force autonome et ne se laisse pas ferler par le système de l'État et du marché. Elle ne doit pas mettre le pied dans un piège, que l'on pourrait caractériser comme le « piège de la majorité ». Ce piège de la majorité consiste dans le fait que vis-à vis de l'État, on ne se contente pas d'encourager la liberté de tous les êtres humains à la réalisation de bonnes idées créatives, mais on tente au contraire, au lieu de cela de faire le bonheur de tous les êtres humains avec de bonnes idées créatives. Cela se produit en cherchant une majorité pour ces idées et en oubliant la minorité, pour laquelle les bonnes idées deviennent un contrainte. Le meilleur discernement pédagogique ne peut pas être décrété par un nivellement d'en haut par l'état, car le bien qui est prescrit devient le mal, justement du fait qu'il est prescrit.

La Société civile doit déployer son pouvoir (« *power* »), mais non pas pour constituer un nouveau pouvoir central ou bien y participer, mais au contraire, afin de démolir des rapports de forces devenus anachroniques. La *Dreigliederung* de la société n'est aucunement un partage du pouvoir parmi trois groupements, mais elle est censée au contraire perméabiliser la société pour l'élément nouveau qui est voulu. La Société civile devrait tirer profit du nouvel équilibre ayant pris naissance du partenariat trisectoriel des énergies sociales, afin de provoquer une telle ouverture.

Globalisation et économie moderne

Parallèlement à l'individualisation, s'est développée, aux temps modernes, la dynamique explosive de la vie économique, en repoussant toutes les restrictions des corporations médiévales, d'abord, puis aussi celles de l'État national. Les grandes découvertes firent d'abord de la Terre, le globe terrestre porté dans la conscience des êtres humains. Dans les derniers siècle, l'individu isolé, en tant que membre d'une économie mondiale se basant sur un approvisionnement étranger, devint réellement dépendant pour sa conduite de vie des productions des autres. Ceci aussi est un processus qui mène bien au-delà de la communauté ancienne limitée. Celui qui réfléchit un jour à tout ce qui se combine en matériau naturel, travail et savoir-faire, dans la fabrication d'un seul et unique bien usuel, en arrive tout naturellement à une dimension d'humanité. Le motif de départ de l'être humain menant ses affaires économiques, à savoir le gain de sa propre subsistance [à la sueur de son front, *ndt*], s'avère à l'occasion insuffisant pour l'organisation d'une économie dans laquelle le travail pour les autres doit être bien plus qu'un mal nécessaire sur la voie d'acquisition de son propre revenu.

Aux questions qui se rattachent à cela, la doctrine classique de l'économie de marché a répondu avec la thèse de l'intérêt égoïste, en tant que seul et unique moteur possible du progrès économique[9]. Celui-ci était censé déboucher nécessairement dans une insistance, extrêmement unilatérale et exclusive, sur le principe de concurrence. Celui-ci est pris pour base de la forme « élitaire » de globalisation, en tant qu'idée directrice, par l'actuel néolibéralisme, comme cette globalisation est activée par des organisations du genre de l'OMC. Les idées directrices dominantes sont imprégnées de la défiance dans tous les processus d'accords des partenaires économiques — par exemple sur l'instauration de rapports de prix loyaux —. Une majorité est acceptée en tant que liberté du commerce pour l'économie d'entreprise ; une majorité en tant que possibilité d'organisation économique se propageant de manière non-égoïste se voit par contre niée. Le credo d'ordre politique a la teneur suivante : les réglementations du droit doivent obtenir de force l'interruption des conditions d'encadrement de la concurrence. On présume, à bon droit, qu'un réel *laisser-faire* [en français dans le texte, *ndt*] mènerait à une auto-régulation de l'économie qui s'établirait au moyen d'un entrelacs d'arrangements. Et comme l'évaluation défiante empêche de tenir de tels arrangements pour possibles

[9] Certes, cette thèse est encore adoucie au début en considération des « sentiments moraux » propres à l'être humain, or ceux-ci ne jouent nonobstant qu'un rôle secondaire.

— autrement donc qu'une prise d'avantage de cartel — , on ne combat pas le cartel mais l'arrangement, en général « contraire à la concurrence », — avec la conséquence que peu à peu, le droit de concurrence en vient à être placé au-dessus du droit contractuel.

Le droit veille ainsi aujourd'hui, d'une manière paradoxale, d'une part, à maintenir debout, de vive force, une forme déterminée d'économie, d'autre part, ce droit est lui-même tourmenté et marginalisé de plus en plus par cette sorte d'économie forcée. Cette forme d'économie s'est tellement étendue, au-delà des facteurs de production, aux biens-fonds, à la finance, au travail et au capital, que son ordonnancement n'est plus en aucune façon une question juridique des conditions cadres de la seule production des biens, mais au contraire il forme désormais une partie constitutive intégrale de l'événementiel du marché. On s'est mis à parler aussi d'un « semblant d'économie de marché ». Les simulacres de marché déterminent de plus en plus l'économie globale, qui est avant tout marquée par des courants financiers indomptés, largement découplés de l'économie réelle, vagabondant autour du globe et agissant nonobstant en retour sur cette dernière de manière dommageable cependant. Ce n'est pas sans raison que la question d'un contrôle éventuel des marchés financiers est une question décisive ayant pris naissance d'un débat de gouvernance au sein de la Société civile.

Que les États ne dussent pas réguler l'économie, c'est à peine à contester après les expériences historiques vécues du siècle dernier. Pourtant l'économie n'est pas un domaine socialement extra-territorial, au contraire, c'est une partie constitutive de la société qui aurait à servir celle-ci. Là où des êtres humains ne se présentent plus à l'économie que comme des « frais de charges », celle-ci est elle-même pervertie. Les communautés de droit doivent par conséquent s'échapper du piège de la globalisation en découvrant des formes qui rendent possible une restauration de la souveraineté de la société sur l'économie. La création de richesse, des conditions du partage social sont une question d'ordre juridique. Là où le développement de la productivité mène toujours plus à réaliser une économie du travail et qu'avec cela, de plus en plus d'êtres humains sont rendus dépendants de la répartition et du revenu social, la marginalisation des communautés de droit est une catastrophe.

Tous ces problèmes résultent du paradigme de l'*homo economicus* qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Constater cela ne veut pas dire mépriser la vigueur et l'importance de l'égoïsme. Par conséquent, il faut nettement affirmer que l'orientation unilatérale sur des motifs égoïstes de l'être humain doit nécessairement mener à ce que l'égoïsme ne peut pas toujours se corriger dans la coopération et la rencontre. Celui qui n'en appelle qu'à l'égoïsme, cultive des égoïstes !

À une telle conception unilatérale de l'économie de ce genre, il faut objecter un autre concept d'économie : l'économie est une organisation sociale au service de l'approvisionnement mutuel des êtres humains. Pour cette tâche, doivent pouvoir prendre naissance des formes de coopération entre les partenaires économiques. « Une économie mondiale » ne doit pas être un marché mondial abstrait, dans lequel dominent des intérêts de profits sans égard aux conditions de survie des êtres humain et de leurs espaces vitaux. Elle doit davantage être une structure dans laquelle la collaboration du travail permette l'expression de toute la faculté de vie d'une région économique. Rendre totalement dépendantes de l'exportation l'agriculture des régions entières au moyen de monocultures forcées, ne représente pas une répartition du travail socialement judicieuse, bien au contraire, c'est même l'instrument d'une exploitation égoïste. Des régions économiques devraient être comprises comme des espaces de vie, des « sociotopes » avec des valeurs à protéger.

La question du nouveau rôle de l'État

Tout change, seuls les États font comme s'il n'y avait rien de changé, comme le remarquait un journaliste, observateur attentif des actualités. De fait les États sont un élément persistant : la dynamique provient de l'individualisation et de la globalisation économique.

Ce serait une tâche des communautés de droit et d'un ordonnancement juridique global, de restaurer la perméabilité de la société aux initiatives et avec cela l'évolution ultérieure du principe individuel en un principe de responsabilité et, en même temps, de rendre possible une nouvelle vertu formatrice de communauté. Au lieu nonobstant d'offrir conséquemment de tels espaces d'autonomie, on perdure dans le cadre d'une *nouvelle administration publique* [*new public management*, en anglais dans le texte, *ndt*], en s'en tenant dans tous les cas à une autonomie partielle, qui ne consiste par trop souvent qu'à un partage du contrôle entre l'État et l'économie. Artificiellement, on tente de créer dans la vie culturelle des comportements analogues à ceux de l'économie de marché, ce qui, d'un autre côté, favorise en retour des tendances à la standardisation. Car des standards sont censés instaurer la compararabilité de l'offre concurrentielle. Derrière cette tendance se trouve de nouveau le problème général de défiance déjà décrit.

Pendant qu'ils ne laissent pas réellement libre la culture, les États sont tombés de plus en plus dans une position défensive à l'égard de l'économie, à laquelle il faudrait pourtant poser justement des limites en considération des répercussions sociales et écologiques. Avec cela, ils faillissent au concept d'État de droit démocratique, qui est certes un état amenuisé, mais ne devrait en aucun cas être un État faible. L'évolution des temps modernes et « post-modernes » mène à la nécessité d'une nouvelle compréhension du rôle de l'État, reposant sur les deux idées cardinales d'État à l'époque moderne, à savoir, la démocratie et les droits de l'Homme. Les droits de l'Homme placent l'individu au centre de l'ordonnancement étatique. Respecter et protéger ses possibilités de déploiement c'est — comme cela est formulé dans la Loi fondamentale [*Grundgesetz*] allemande — l'obligation la plus élevée de tout pouvoir étatique. Depuis l'apparition de l'exigence d'égalité démocratique, la confrontation devrait être menée avec sa dénaturation dans le nivellement, alors qu'il s'agit pourtant en vérité du principe d'une liberté égale de tous. Dans les droits de l'Homme, la communauté reconnaît que des droits fondamentaux de l'individu ne sont plus octroyés par la communauté, mais lui reviennent en tant qu'être humain. La « garantie du contenu essentiel » des droits fondamentaux est plus qu'une simple idée juridique : en elle l'idée d'imprescriptibilité des droits de l'Homme et avec cela la négation du positivisme juridique, est devenue un droit positif. La majorité démocratique n'est pas la nouvelle autorité à laquelle l'individu, à présent comme solliciteur, eût pareillement à s'adresser, comme autrefois à l'autorité princière. Elle est beaucoup plus — pour le moins considérée comme typiquement idéale — la communauté des Franc(he)s [*Gemeinschaft der Freien*, ici en dehors de tout contexte historique des Francs, certes, qui donnèrent le mot « France », car il s'agit de « personnes libres ou franches ». Toutefois par l'histoire et leur destin des Francs originels il y avait quand même un peu de cela ! *ndt*], procédant à partir du gré à gré implicite de n'établir des règlements que de manière démocratique, sous la reconnaissance de la liberté d'agir générale de la personne en tant que fondement de la *res publica*. Comme la situation juridique rencontre certes dans les législations son expression la plus concentrée, elle ne s'y réduit pas nonobstant, les droits fondamentaux demeurant eux-même présents, là où des législations qui leur sont contradictoires sont violemment imposées, et donc ils sont bien plus qu'une simple idée juridique. Naturellement, nous devons les ancrer aussi profondément et aussi solidement que possible dans la conscience du droit des êtres humains et les rendre aussi imprescriptibles de fait, au moyen de la participation démocratique des êtres humains à la réalisation des Constitutions. Les droits de l'Homme requièrent d'un côté, la liberté de la culture, de l'autre — pour que liberté et dignité ne se trouvent pas simplement écrites sur du papier — une telle configuration de la vie économique rendant cela possible aux être humains de se donner mutuellement des moyens d'existence, afin que la liberté n'existe pas

simplement sur le papier. Et ils exigent la participation démocratique pour toutes les décisions qui valent pour tous les êtres humains dans une communauté du droit.

Phénomène archétype de la *Dreigliederung*

Nous pouvons dire en récapitulant : le fait d'émancipation mène à une inversion du rapport de l'individu à la communauté. Autrefois la communauté était l'axe autour duquel tout tournait. À présent, l'épanouissement de l'individu et de ses vertus de responsabilité, deviennent l'échelle de mesure et la tâche de la communauté. Nous trouvons une certaine analogie à ce processus de l'histoire de l'humanité dans la biographie individuelle au passage de la majorité juridique (qui survient en général à 18 ans). Tout ce qui fut une condition de développement, jusqu'à cette incise — laquelle se prépare naturellement plus longuement — enveloppement, conduite, attachement à la communauté familiale — devrait à présent se renverser en une entrave à ce développement. C'est une sage disposition des ordonnancements du droit que la décision sur la majorité juridique ne soit pas laissée aux parents, lesquels pourraient être bien trop enclins, eu égard aux incapacités encore existantes, de continuer d'affirmer leur tutelle sur le jeune être humain. Mais il s'agit que le développement de la responsabilité, avec le fait de devenir majeur, devienne une tâche relevant de la conduite de soi de l'individu, qui doit pour cette raison en recevoir l'autodétermination sur sa vie[10].

Cette autodétermination a de fait la conséquence qu'une différenciation des relations sociales se présente : le jeune être humain se cherche lui-même à présent le milieu culturel dans lequel il se meut. En tant que citoyen, il entre en tant que porteur des mêmes droits de participation démocratique dans la communauté de droit. Et en faisant face à présent à sa propre subsistance, il doit tôt ou tard s'incorporer dans le système d'une économie de partage du travail globalement en réseau — et cela veut dire qu'il doit se consacrer à une tâche professionnelle, dans laquelle il crée ou produit quelque chose dont lui-même n'a pas besoin, mais au contraire dont d'autres êtres humain ont besoin. Nous avons là devant nous un phénomène archétype de *Dreigliederung* sociale : l'accession à la majorité requiert et crée donc une *Dreigliederung*.

Conditions pour une culture de la confiance

En ceci, on reconnaît sans peine où est à rechercher le seule et unique chemin pour sortir de la défiance dans les êtres humains et entrer dans une culture de la confiance. Après toutes les vicissitudes historiques, il ne peut pas s'agir en cela de considérer l'être humain tout uniment comme bon et seulement corrompu par le milieu. La confiance aveugle ne mène qu'à l'abus, lequel provoque en retour le contrôle d'en haut et de l'extérieur. Mais on doit tout aussi peu considérer les incapacités existantes comme des constantes incontournables de l'être humain. On doit prendre au sérieux l'être humain comme un être se développant lui-même, c'est-à-dire ayant la possibilité de se développer et « d'aller au-delà de lui-même », une possibilité observable chez tout un chacun en soi et aussi la concéder à autrui.

Une évolution ne peut s'accomplir que là où elle est autorisée. Si nous n'autorisions tout d'abord l'enfant à marcher que s'il pouvait le faire parfaitement, il n'apprendrait justement jamais à marcher debout. Si nous attendions jusqu'à ce que le jeune être humain pût faire un usage parfait de sa liberté, avant de l'affranchir de notre tutelle, il n'aurait aucune chance de devenir libre. On append la responsabilité là où les circonstances permettent de la prendre. Celui qui n'accorde pas aux parents le libre choix de l'école et se plaint ensuite en disant que pour ce choix, toute capacité de jugement leur

[10] Udo Hermannstorfer a toujours souligné cette genèse de la *Dreigliederung* à partir de la majorité et son analogie dans la biographie individuelle, dans ses présentations du renouveau social.

fait défaut, celui-là méconnaît qu'en tout cas il se plaint d'un état qu'il n'a jamais lui-même aidé à se produire. La méfiance dans la majorité, c'est une prophétie qui se réalise elle-même, comme Kant l'avait déjà remarqué.

La question de la manière dont une liberté peut vivre dans la société, se laisse donc conformer dans la question de comment pouvoir créer des circonstances encourageant le comportement responsable. La réponse échoira différemment individuellement, selon de quel domaine de la vie en société il s'agit. Des questions économiques exigent un autre style de traitement que des questions culturelles et celles-ci un autre encore que les questions politiques.

Mais il s'agira toujours de s'adresser aux êtres humains eux-mêmes dans leur capacité à la responsabilité de manière que toutes les solutions, pour autant que cela est possible, se réalisent avec la collaboration directe des participants, au moyen de leur « action communicative » (Jürgen Habermas) ou — pour utiliser un terme, pas totalement non équivoque, mais nonobstant pertinent — par « l'autogestion de soi ». Car l'autogestion signifie en effet finalement : les activités sont aussi des choses administrées. La culture de la défiance, par contre, choie la bureaucratie et la manipulation en menant aux comportements anonymes. Elle débouche dans des « systèmes », dans lesquels les êtres humains sont censés fonctionner le plus possible sans frictions. Un système pourtant — même le plus « complexe » — demeure une structure morte et ne redevient jamais quelque chose de vivant à l'instar d'un organisme — à savoir une structure relationnelle des individus.

L'autogestion en tant que responsabilité vivante repose sur les êtres humains. Elle mène à une configuration de circonstances à partir du vis-à-vis de partenaires et avec cela de la vertu de rencontre. Avec la mise en forme des circonstances, les participants s'adonnent eux-mêmes à un cheminement évolutif humain et social. Une autogestion croîtra dans le secteur culturel à partir de la libre responsabilité des institutions isolées et de leur réseau. Dans l'économie, elle a à résulter d'avance de la mise en réseau en tant que le fait fondamental de la répartition/partage du travail. C'est à dire que des organes de commerce doivent pouvoir prendre naissance, dans lesquels l'équilibre des intérêts des partenaires économiques — du producteur jusqu'au consommateur ultime — puisse être élaboré à partir d'une raison économique agissant d'en bas aux résolutions d'ensemble. Là où à partir de la nature même des choses, il n'y a aucune alternative à des règlements entraînant des obligations — circuler à droite ou à gauche ne peut finalement pas être une affaire relevant du choix individuel — alors être majeur signifie avoir la même chance d'apporter des initiatives dans le processus de formation d'une majorité et d'y prendre part soi-même directement sur une base démocratique (législation à trois niveaux par les citoyens eux-mêmes complétant la démocratie représentative). La Société civile saisira ce défi, sans devenir de ce fait une partie intégrale de l'État et renoncer ainsi à son indépendance vis-à-vis de celui-ci, et devra le transposer, pour des solutions forcées de liberté jusqu'à pouvoir les poursuivre dans une transposition juridique obligeante. Des initiatives dans cette direction ont été prises, en effet, par exemple, en ce qui concerne l'évolution de la Constitution européenne, de la *IG EuroVision* et de l'initiative *réseau Dreigliederung*[11].

De quelle sorte de gouvernances avons-nous besoin ?[12]

Individualisation et globalisation dispersent les anciennes formations unitaires de la société. En même temps, de la forme sous laquelle la globalisation apparaît aujourd'hui, sortent et se répandent de nouvelles tendances d'uniformisation de la vie sur tout le globe. L'économie échappe au contrôle

[11] Voir les liens correspondants sur www.sozialimpulse.de

[12] Voir aussi mon essai sur le partenariat tri-sectoriel, Société civile et *Dreigliederung* dans la Circulaire *Dreigliederung* de l'organisme social, numéro 1/mars 2001.

humain et sociétal et se hisse à l'hégémonie sur la société humaine. Tandis que des situations problématiques croissantes sont déterminées par une interdépendance globale, elles peuvent de moins en moins être élaborées [et corrigées, *ndt*] par les anciennes formes de l'état national qui entrent en contradiction en même temps avec les conditions de vie de la culture aujourd'hui.

Tout cela mène à l'interrogation sur de nouvelles formes dans lesquelles peut se mouvoir une vie sociétale déterminée par les actions réciproques et interdépendantes exigées par la solidarité, laquelle a aussi son axe de liberté et aux ordonnancements de laquelle tout être humain prend part. Ces formes nouvelles ne peuvent s'y instaurer d'une manière saine que là où l'organisation autonome de la culture, des ordonnancements du droit et de l'économie, n'est pas entravée par les êtres humains qui sont à chaque fois concernés au moyen du centralisme et du floconnement du pouvoir.

Le nouveau paradigme a la teneur suivante : auto-organisation, au sens d'une responsabilité d'organisation des êtres humains concernés. Seule cette idée de base peut mener à une solution porteuse d'avenir du problème de la gouvernance.

Sans une telle idée, qui mène à une articulation fonctionnelle des relations sociétales, on tombera finalement dans les remous d'une nouvelle illusion d'unification. On s'abandonnera aux rêves d'un gouvernement mondial — et on se donnera satisfaits seulement pour cette raison d'un mécanisme de réglementations en dessous de ce niveau, parce que l'on tient ce gouvernement du monde — provisoirement ?[13] — pour une utopie.

Que des instruments d'une vie juridique globale sont à développer, qu'à l'occasion les Nations Unies ont un rôle important à y jouer, que cela représente un progrès de la vie du droit et que des crimes contre l'humanité puissent être jugés devant un Tribunal international, — tout ceci ne doit être contesté en aucun cas. Il ne peut pas s'agir pourtant de transposer le principe de l'État national, qui s'est avéré justement une formation très profondément problématique, eu égard à l'individualisation et à la globalisation, au niveau des régions du monde ou bien au plan global.

Qu'une sorte d'État unitaire mondial soit le seul et unique chemin vers une maîtrise politique et juridique de l'économie, cela doit d'autant plus être reconnue comme une obsession, qui s'est montrée depuis longtemps à la manière dont les communautés juridiques peuvent regagner des espaces d'action. Une amorce importante se trouve dans les systèmes d'imposition en tant que lieux de séparation entre économie et État de droit[14].

La nouvelle situation mondiale requiert un esprit en faveur de l'individualité et avec cela de la multiplicité, sinon une globalisation dans le nivellement culturel, mène à la destruction de tout ce qui est originel, créatif et spirituel. La richesse d'un monde, auquel nous contribuons, consiste justement dans cette multiplicité culturelle. L'égalité démocratique en rapport à l'éducation et la formation ne consiste pas dans l'uniformisation des contenus de formation, mais au contraire dans la garantie du même accès pour quiconque à une éducation très diversifiée, vivant à partir de l'initiative des pédagogues, professeurs, parents et autres personnes engagées. L'idée d'un plan d'étude unique qui

[13] Certaines sectes américaines politico-financières, animées du pathos religieux de l'esprit de l'Oncle Sam, envisagent certainement et sérieusement cette option : la localisation de l'ONU, à New York, en fut le premier indice ; le second est donné du fait que les Etats-Unis sont actuellement la seule formation politico-militaire capable d'intervenir à tout moment en n'importe quelle partie du monde. *ndt*

[14] Voir par exemple aussi les propositions de U. Hermannstorfer, H. Spehl et moi-même sur le refinancement du système social au moyen d'une plus value fiscale, référée à la consommation, agissant en compensation sociale, entre autre publiées sur *Internet* sous www.sozialimpulse.de

assurerait mondialement ce dont aurait précisément à se préoccuper un élève, à chaque âge déterminé, serait par contre un cauchemar. L'arrangement sur de telles solutions unitaires est en outre utopique, puisque l'individualisation apporte avec elle une multiplicité d'impulsions et de conceptions du monde en matière d'éducation et de formation. Ce n'est pas un hasard si ces dernières années, de plus en plus de conflits sur les contenus scolaires ont éclaté dans de nombreux pays, lesquels résultent d'une idée contraignante de l'homogénéité scolaire (en Allemagne, par exemple, la confrontation pour savoir si un règlement du *Land* peut prescrire la présence de crucifix dans une classe d'école). Dans de nombreux domaines il en va comme pour l'éducation-formation.

Dreigliederung —une amorce de gouvernance porteuse d'avenir ?

Dans quel rapport se trouvent gouvernance et *Dreigliederung* ? L'amorce de Rudolf Steiner d'un mouvement d'une *Dreigliederung* immédiatement avant et après la fin de la première Guerre mondiale peut être foncièrement comprise aussi comme une confrontation avec le problème de la gouvernance, en effet en tant que la formulation d'une impulsion de gouvernance propre à une époque dans laquelle la « globalité » [guillemets du traducteur] d'alors n'était pensée par la majorité des responsables que sous la catégorie des relations internationales entre les États.

Dans l'œuvre de Steiner, ayant rencontré beaucoup d'égards à l'époque, *Les points essentiels de la question sociale dans les nécessités de la vie du présent et de l'avenir* »[15], le chapitre final s'occupe des « relations internationales des organismes sociaux ». Un ordre global résulte, si l'on suit l'argumentation de ce chapitre, finalement du fait que chacun des « trois domaines » — culture, État de droit et économie — « aura son rapport autonome par rapport aux domaines correspondants des autres organismes sociaux ». De ce fait, des réseaux de relations culturelles, économiques et inter-étatiques peuvent se former et se développer relativement indépendamment les uns des autres. Mais c'est précisément ainsi que s'ensuivent des formes judicieuses d'action en commun, alors qu'auparavant les États pouvaient être instrumentalisés par des intérêts économiques ou des questions culturelles en vue de réaliser des intentions politiques. Les droits de l'Homme deviennent l'axe de la vie internationale, la souveraineté de l'État, par contre, n'a plus la primauté dans les relations internationales.

Dans le contexte de cette impulsion, l'idée d'une union scolaire internationale, par exemple, fut « ventilée » [guillemets du traducteur] à l'époque. En cela la direction devient visible, dans laquelle on devrait travailler aux organes globaux dans le cadre d'une gouvernance future. Il ne peut justement pas s'agir exclusivement d'organes, dans lesquels les États travaillent ensemble, mais au contraire doivent prendre naissance des organes d'autogestion empiétant sur ceux-ci, dans lesquels les organisateurs de l'enseignement publique et d'autres domaines de la société, travaillent ensemble leurs intérêts communs en responsabilité.

Seule l'autonomie culturelle garantit que tout groupe ethnique, religieux et autres, puisse cultiver sa culture sans être inquiété. Seul ce principe d'autonomie exclut en même temps que ces groupes puissent être mis au pas par d'autres au moyen de l'intervention de l'État. Sur cette voie seulement les conditions d'une coexistence paisible peuvent naître progressivement, voire en effet au moyen d'une tolérance active des cultures et leur heurt (*Clash of civilizations*) peut en être évité.

Rupert Neudeck, à titre d'exemple, dans sa préface à l'ouvrage « *L'illusion du siècle — Le droit d'autodétermination des nations de Wilson, la critique de Steiner et la question des minorités nationales aujourd'hui* » a élaboré à fond la manière dont cette amorce est moderne et capable

[15] En 1919, **GA 23**, Dornach 1976.

d'évoluer[16]. L'attitude sceptique et critique de Steiner, vis-à-vis de l'idée de Wilson sur la SDN, résulte de la connaissance du fait que le « droit d'autodétermination des nations » ne devient que trop aisément un « instrument barbare » (c'est dans les années 80, qu'il fut caractérisé comme tel par Ralf Dahrendorf). En effet, ce n'est pas le droit individuel de tout être humain, de vivre à l'intérieur d'une communauté juridique quelconque en liberté, égalité et sous des conditions d'existence dignes — c'est là en effet l'axe de la vie internationale — mais au contraire, le droit de toute nation à un État propre. Particulièrement là où de nombreuses ethnies cohabitent sur un même territoire, ce droit doit mener à des conflits sans remède, comme nous les avons récemment connus dans les Balkans et ailleurs. Au moyen de la *Dreigliederung* sociale — ainsi selon Steiner, à l'époque —« se forment des relations *polymorphes* entre des nations, États ou corps économiques, qui relient chaque partie d'humanité avec d'autres, de manière telle que l'une ressent dans son intérêt propre la vie de l'autre. Une Société des Nations *prend naissance* à partir d'impulsions fondamentales conformes à la réalité. Elle ne devra jamais être « mise en place » à partir d'intuitions juridiques unilatérales.[17] »

Là où se développent, de plus en plus selon une plus grande autonomie, des champs de la vie sociétale et que l'organisation sensée de l'ensemble dépend de la prise en compte des lois qui leur sont propres, là la forme de collaboration ne peut plus être celle transmise par une instance centrale, mais au contraire seulement portée au moyen d'un « tel partenariat trisectoriel » des représentants de ces trois domaines — à l'occasion de quoi pour le domaine culturel, c'est la Société civile organisée qui peut et doit jouer le rôle avant-coureur.

Aujourd'hui la nécessité d'un tel « partenariat trisectoriel » est si évidente que même des représentants du penser uniformisé — que se soit dans une perspective économique, ou bien que ce soit dans une perspective plus étatique — , se voient contraints de se s'embarquer partiellement dans cette impulsion, — il est vrai non sans chercher à en retourner le fonctionnement. On veut atteindre d'une manière plus flexible, en incluant et en ferlant la Société civile, dans ses intérêts économiques et ses desseins politiques personnels. On peut parler alors d'une amorce intégrationniste. Celle-ci n'est finalement pas porteuse d'avenir pour les raisons qu'on a exposées.

La nouvelle constellation place ainsi la Société civile devant des questions difficiles. La plus forte inclusion des acteurs non-étatiques dans les « réseaux politiques » de tous genres, ouvre de nouvelles possibilités, mais elle est associée à la perte de vue de leurs propres objectifs[18]. La Société civile poserait lourdement ses pieds dans le piège si elle en venait à oublier sa base démocratique, les militants, les associations pour la liberté de l'enseignement, les initiatives de consommateurs et de nouvelles formes d'économie locales et autres. Finalement, on ne passera pas devant la question de savoir si le rôle des acteurs de la Société civile, à la table ronde du partenariat trisectoriel, n'est censé offrir aux représentants de ce qui existe présentement, qu'une reconnaissance précoce du point névralgique pour atteindre leurs objectifs ou bien si des circonstances seront créées dans lesquelles les personnes concernées pourront s'investir en responsabilité dans un vrai dialogue.

---

[16] Jens Heisterkamp (Éditeur), Francfort-sur-le-Main 2002.

[17] *Points essentiels de la question sociale*, à l'endroit cité précédemment, p.147. On doit dire bien sûr que la SDN déjà n'a en aucune manière traité les problèmes toujours selon les principes de Wilson, ainsi en 1921, par exemple elle a confirmé le droit de souveraineté finnois sur les îles Åland dont les habitants parlent le suédois, à la suite de quoi la Finlande leur accorda une large autonomie.

[18] C'est ce à quoi on assiste avec les écologistes intégrés dans la politique française du moment, qui n'est elle-même pas vraiment d'inspiration tellement écologiste ou à peine. *ndt*

En quête de formes et d'ordonnancements juridiques nouveaux

La partenariat trisectoriel ne résout pas en tant que tel le problème de création d'un ordonnancement juridique à l'époque de l'individualisation et de la globalisation. Pour ce problème, de nombreux points de vue importants ont été rassemblés. Mais les choses doivent encore continuer à être pensées à fond de divers côtés. Pour la démocratie directe, le processus est décisif par lequel le droit se réalise[19]. C'est précisément la raison pour laquelle le débat attire une si grande attention sur des questions comme la présentation par les médias des initiatives en tant que préalable à une véritable discussion pour la formation du jugement démocratique. Cette discussion ouverte vit du fait que des résolutions sont prises au plus proche de la base. Avec la dimension de la légitimité démocratique élargie par la globalisation, de nouveaux problèmes surgissent. Tout pouvoir de l'État émane de la nation, mais ce qui importe c'est de savoir jusqu'où ce pouvoir s'étend, comme le soulignait déjà Bertolt Brecht. Plus le niveau de la prise décisionnelle est élevé, moins la possibilité existe de prendre en compte l'élément particulier d'un territoire déterminé. Sous ce point de vue, l'idée démocratique de base tire derrière elle les idées d'un façonnement nécessaire du fédéralisme et de la subsidiarité.

Actuellement, un nouveau concept juridique fait son apparition, celui de la « *soft law* [« loi douce », un terme d'inspiration typiquement anglo-saxonne qui serait mieux traduit par « malgré la loi, en douce, ». *ndt*] ». La « *soft law* » prend naissance de conventions et d'ententes, d'arrangements informels et autres des acteurs de la société. On voit une raison à ce phénomène dans la difficulté croissante d'en venir, en particulier au niveau global, à des règlements de la manière usuellement empruntée jusqu'à présent, à savoir au moyen de traités entre les États. D'un autre côté, le besoin de réglementation est si virulent qu'il mène de soi à l'instauration d'une « *soft law* ». Cette évolution est en elle-même contradictoire. Là où font défaut des normes juridiques dures et donc claires, des groupes d'intérêt peuvent pêcher en eau trouble. Pourtant dans la « *soft law* », en train de naître à côté des formes traditionnelles de réglementation, il y a le germe d'une évolution future vers la structuration des relations juridiques au centre et entre les personnes concernées à chaque fois, qui créent des obligations mutuelles, à partir de leur propre volonté libre au moyen d'arrangements, de réunions et d'accords entre elles. De telles réunions sont *une* amorce de l'organisation juridique globalement relationnelle, lors de laquelle la souveraineté des groupes participants et leurs intérêts et impulsions spécifiques peuvent être préservés. Au moyen de conventions réciproques des partenaires on peut aussi créer du droit — à vrai dire, sous la condition que les partenaires soient aussi légitimés à le faire par leur base et donc que les acteurs de l'État, par exemple, disposent d'un mandat démocratique pour ce faire, délivré par la communauté de droit pour laquelle il se présentent[20].

Si nous reconnaissons la liberté d'action générale de la personne en tant que substantielle pour une compréhension moderne du droit et si nous considérons cette liberté d'action en même temps dans ses empreintes, en tant que, d'une part, liberté de réunion et d'autre part, liberté contractuelle, il en appert alors une position centrale du principe contractuel dans le droit. Ce n'est pas en vain que le penser de l'État moderne a pris naissance avec la dérivation du pouvoir de souveraineté à partir d'une relation originellement et contractuellement libre entre les membres de la *res publica* [chose publique, *ndt*]

[19] Voir en particulier le site : www.democracy-international.org et tout particulièrement : Jos Verhulst & Arjen Nijeboer "Démocratie directe: faits et arguments sur l'introduction de l'initiative et du référendum" Bruxelles: Democracy International, 2007 (version française D.K.).

[20] Ce n'est justement pas le cas du ministre de l'économie français actuel, Monsieur Macron qui ne dispose personnellement d'aucun mandat démocratique et travaille dans un gouvernement qui, bien que démocratique, ne réalise pas ce pourquoi il a été élu. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. *ndt*

(théorie du contrat d'État). L'organisation contractuelle est de ce fait carrément l'image archétype pour des formes juridiques entre personnes majeures[21].

La vie juridique future représentera une combinaison de divers éléments. Les législations démocratiquement légitimées par les citoyennes et citoyens auront à former un cadre, dans lequel divers éléments d'une « *solf law* » d'un type nouveau pourront se développer.

Tâches du travail de la *Dreigliederung*

Le débat sur la gouvernance qui se développe est un symptôme d'un besoin actuellement présent de configuration sociale. De la situation présente résultent de nouvelles tâches pour le travail de la *Dreigliederung*. Ne viendra à bout de ces tâches que celui qui met à l'épreuve la fécondité méthodique de la *Dreigliederung*, pour trouver dans les situations concrètes, à chaque fois, les réponses correctes. La faculté importe, de manière renforcée, de trouver des solutions dans le dialogue avec des partenaires et alliés, de prendre activement part au combat de la Société civile pour un monde meilleur. Le terme « social » vient en définitive de *socius* ce qui peut être traduit pas « compagnon de route ».

Christoph Strawe (Source : www. sozialimpulse.de* — 2001-03-001.pdf*)
(Traduction Daniel Kmiecik)

[21] Qu'il y ait de nombreux soi-disant traités, dans lesquels l'égalité et la liberté formelles dissimulent dans les faits l'inégalité et la non liberté [par exemple le TTIP actuellement, *ndt*], c'est un autre problème, mais cela ne dit rien contre le principe contractuel en tant que tel.